

NORLINA BINTI ABDULLAH @ RENATA LIPORODO
lwn
SYED ABDUL RAHMAN BIN SYED ALI AL-HADAD

[Mahkamah Rayuan Syariah Syariah Negeri Selangor Di Shah Alam, YAA Tuan Haji Mohd Amran bin Mat Zain (Pengerusi), YA Datuk Haji Mohd Radzi bin Haji Abd Latif (Panel), YA Datuk Jasri @ Nasip bin Mat Jakir (Panel)]

Pada : 3hb Februari 2020

Kes Rayuan No. 10000-017-0152-2018

Peguam Perayu:

Encik Ahmad Badri bin Haji Idris dan Puan Nurulhuda binti Mohd Maarof dari Tetuan Ahmad Nurul & Associates

Peguam Responden:

Puan Marlina binti Amir Hamzah dan Puan Nur Muthanna Hani binti Azmi dari Tetuan Hisham, Sobri & Kadir

ALASAN PENGHAKIMAN

RAYUAN PIHAK-PIHAK

[1] Perayu dan Responden telah membuat rayuan kes kepada Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor terhadap keputusan Hakim Bicara Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Selangor di Shah

Alam dalam kes Mal Saman No: 10200-017-0129-2016 bertarikh 29hb November 2018 yang antaranya menyatakan seperti berikut;

a) Mahkamah mengisytiharkan bahawa Perayu berhak terhadap harta-harta sepencarian dengan kadar 30% terhadap harta-harta berikut;

- i) 90,000 unit saham milik Responden di Rayda Aviation Sdn Bhd;
- ii) 90, 000 unit saham milik Responden di Pustaka Islamiyah Holdings (M) Sdn Bhd;
- iii) 2.5% iaitu sebanyak 25,000 unit saham milik Responden di Global Turbine Asia Sdn Bhd;
- iv) Sebuah kereta model Mercedes Benz dengan nombor pendaftaran BGT 14; dan
- v) Sebuah kondominium yang beralamat di B9 – 10A, Puteri Condominium, Tanjung Tuan Resort, Batu 5, Jalan Pantai, 71050, Port Dickson, Negeri Sembilan;

Dengan memerintahkan harta di item i, ii, iii, dan v dinilai dengan nilai semasa setelah ditolak hutang-hutang dan kos berkaitan, manakala bagi di item iv, dinilai dengan nilai semasa dengan mengambil kira susut nilai setelah ditolak hutang-hutang dan kos berkaitan.

[2] Perayu telah memfailkan Notis Rayuannya pada 10hb Disember 2018 dengan membuat rayuan terhadap sebahagian

keputusan/perintah bertarikh 29hb November 2018. Responden pula telah memfailkan Notis Rayuannya (Rayuan Balas) pada 14hb Disember 2018 dan menyatakan merayu terhadap sebahagian keputusan/perintah bertarikh 29hb November 2018 tersebut juga.

[3] Perayu kemudiannya telah memfailkan Alasan-alasan Rayuannya pada 1hb Februari 2019, manakala Responden pula telah memfailkan Alasan-alasan Rayuannya pada 20hb Februari 2019.

PROSIDING, FAKTA KES DAN DAPATAN MAHKAMAH TINGGI SYARIAH NEGERI SELANGOR

[4] Pihak-pihak berkahwin pada 31hb Januari 1989. Hasil perkahwinan pihak-pihak telah dikurniakan tiga orang anak dan ketika tuntutan harta sepencarian dibuat kesemua anak-anak telah pun dewasa.

[5] Perayu dan Responden telah bercerai pada 18hb Disember 2015 di Mahkamah Rendah Syariah Shah Alam, Selangor.

[6] Pada 7hb Mac 2016 Perayu telah memfailkan Tuntutan Harta Sepencarian terhadap harta-harta yang telah diperolehi oleh pihak-pihak dalam tempoh perkhawinan dan menamakan Responden sebagai Defendan kes melalui kausa tindakan kes Mal No.: 10200-017-0129-2016. Perayu dalam tuntutannya memohon agar Mahkamah

Tinggi Syariah Negeri Selangor mengisytiharkan lapan (8) dari harta-harta tersebut sebagai harta sepencarian dan dibuat pembahagian yang sama banyak antara Perayu dan Responden dan dua (2) dari harta-harta tersebut menjadi harta sepenuhnya (1/1) milik Perayu.

[7] Responden dalam pembelaan dan tuntutan balasnya menyatakan bahawa hanya bersetuju harta-harta berikut sahaja sebagai harta sepencariannya dengan Perayu iaitu;

- a) Saham di YTL Power International Berhad (sekiranya dibuktikan wujud saham tersebut);
- b) Kereta Mercedes Benz bernombor pendaftaran BGT 14; dan
- c) Sebuah kondominium yang beralamat di B9 – 10A, Puteri Condominium, Tanjung Tuan Resort, Batu 5, Jalan Pantai, 71050, Port Dickson, Negeri Sembilan.

[8] Sepanjang perbicaraan, Perayu telah memberikan keterangannya tanpa mengemukakan sebarang saksi untuk memberikan keterangan bagi pihaknya, manakala Responden telah mengemukakan dua (2) saksi bagi pihaknya.

[9] Seterusnya, dapatan fakta/keterangan oleh Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Selangor bagi harta-harta yang keputusannya dirayu adalah seperti berikut;

- a) Pihak-pihak bersetuju bahawa harta-harta tersebut (yang dirayu keputusannya), iaitu;
- i) 90,000 unit saham milik Responden di Rayda Aviation Sdn Bhd;
 - ii) 90, 000 unit saham milik Responden di Pustaka Islamiyah Holdings (M) Sdn Bhd;
 - iii) 2.5% iaitu sebanyak 25,000 unit saham milik Responden di Global Turbine Asia Sdn Bhd;
 - iv) Sebuah kereta model Mercedes Benz dengan nombor pendaftaran BGT 14; dan
 - v) Sebuah kondominium yang beralamat di B9 – 10A, Puteri Condominium, Tanjung Tuan Resort, Batu 5, Jalan Pantai, 71050, Port Dickson, Negeri Sembilan,
- telah diperolehi dalam tempoh perkahwinan pihak-pihak dan masih wujud ketika perceraian berlaku;
- b) Harta-harta tersebut telah diperolehi dalam masa perkahwinan dengan usaha tunggal satu pihak kepada perkahwinan itu iaitu hasil usaha tunggal Responden;
- c) Perayu telah menjadi isteri kepada Responden selama 27 tahun. Hasil perkahwinan, pihak-pihak dikurniakan tiga (3) orang anak. Ketika perceraian dan tuntutan harta sepencarian dibuat, kesemua anak-anak telah pun dewasa;

- d) Sepanjang perkahwinan, Perayu seorang yang berkerjaya dan berkerja Malaysian Airlines System (MAS). Jawatan terakhir Perayu dengan MAS adalah sebagai Pengurus Kanan Hartanah;
- e) Disebabkan Perayu yang berkerjaya dan mempunyai komitmen terhadap kerjayanya, maka, sepanjang 27 tahun perkahwinan pihak-pihak, Responden sentiasa mengupah pembantu rumah melainkan terdapat masa yang pihak-pihak gagal mendapatkan khidmat pembantu rumah bagi memudahkan dan meringankan kerja-kerja rumah yang perlu dilakukan oleh Perayu. Responden juga turut mengupah tukang kebun; dan
- f) Perayu mengakui bahawa 70% kerja-kerja rumah dilakukan oleh pembantu rumah yang diupah oleh Responden. Perayu juga mengakui bahawa Responden ada membantu Perayu dalam membuat kerja-kerja rumah dan menguruskan keluarga.

[10] Pada 29hb November 2018 Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Selangor memutuskan/memerintahkan antaranya seperti berikut;

- a) Mahkamah mengisytiharkan bahawa Perayu berhak terhadap harta-harta sepencarian dengan kadar 30% terhadap harta-harta berikut;

- i) 90,000 unit saham milik Responden di Rayda Aviation Sdn Bhd;
 - ii) 90, 000 unit saham milik Responden di Pustaka Islamiyah Holdings (M) Sdn Bhd;
 - iii) 2.5% iaitu sebanyak 25,000 unit saham milik Responden di Global Turbine Asia Sdn Bhd;
 - iv) Sebuah kereta model Mercedes Benz dengan nombor pendaftaran BGT 14; dan
 - v) Sebuah kondominium yang beralamat di B9 – 10A, Puteri Condominium, Tanjung Tuan Resort, Batu 5, Jalan Pantai, 71050, Port Dickson, Negeri Sembilan;
- Dengan memerintahkan harta di item i, ii, iii, dan v dinilai dengan nilai semasa setelah ditolak hutang-hutang dan kos berkaitan, manakala bagi di item iv, dinilai dengan nilai semasa dengan mengambil kira susut nilai setelah ditolak hutang-hutang dan kos berkaitan.

[11] Kedua-dua pihak tidak berpuashati dengan keputusan tersebut dan Perayu telah memfailkan Notis Rayuan pada 10hb Disember 2018 dan Responden telah memfailkan Notis Rayuan Balasnya pada 14hb Disember 2018.

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH NEGERI SELANGOR

[12] Bagi maksud Rayuan ini, kami telah meneliti Alasan-alasan rayuan Pihak-pihak, Rekod Rayuan, Penghujahan-penghujahan bertulis yang telah dimasukkan oleh pihak-pihak dan Alasan Penghakiman Bertulis Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Selangor.

[13] Bagi mengulas dan memutuskan kes ini, kami telah dipandu oleh prinsip-prinsip yang telah ditetapkan oleh statut. Peruntukan undang-undang yang kami gunakan dalam memutuskan kes rayuan ini adalah seksyen 122 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003 [*Enakmen 2 Tahun 2003*].

[14] Seksyen 122 *Enakmen 2 Tahun 2003* telah memberikan prinsip-prinsip berikut kepada Mahkamah untuk diikuti, iaitu;

a) *Jika harta diperolehi oleh pihak-pihak itu dalam masa perkahwinan dengan usaha bersama mereka maka ianya hendaklah dibahagi antara mereka dengan mengambilkira kepada;*

“takat sumbangan-sumbangan yang telah dibuat oleh tiap-tiap satu pihak dalam bentuk wang, harta, atau kerja bagi memperolehi aset-aset itu,”

setelah mengambil kira apa-apa hutang yang terhutang oleh salah satu pihak yang telah dilakukan bagi manfaat bersama mereka;

- b) *Jika harta diperoleh oleh pihak-pihak itu dalam masa perkahwinan dengan usaha bersama mereka dan kedua-dua pihak gagal membuktikan takat sumbangan-sumbangan yang telah dibuat oleh tiap-tiap satu pihak dalam bentuk wang, harta, atau kerja bagi memperolehi harta-harta itu, maka Mahkamah hendaklah membuat pembahagian yang sama banyak antara pihak-pihak; dan*
- c) *Jika sekiranya harta yang diperoleh dalam masa perkahwinan itu adalah dengan usaha tunggal satu pihak kepada perkahwinan itu dibahagi antara mereka, maka pembahagian itu hendaklah mengikut apa-apa kadar yang difikirkannya munasabah, tetapi, walau bagaimana pun, pihak yang telah memperoleh aset-aset itu dengan usahanya hendaklah menerima suatu kadar yang lebih besar. Bagi menentukan kadar yang munasabah terhadap pihak yang tidak memperolehi aset itu, Mahkamah hendaklah memberi perhatian kepada takat sumbangan-sumbangan yang telah dibuatnya, kepada kebajikan keluarga dengan memelihara rumahtangga atau menjaga keluarga.*

[15] Berdasarkan Rekod Rayuan, Penghujahan-penghujahan bertulis yang telah dimasukkan oleh pihak-pihak dan Alasan Penghakiman Bertulis Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Selangor, kami telah membuat dapatan seperti berikut;

- a) Pihak-pihak bersetuju bahawa harta-harta tersebut (yang dirayu keputusannya), iaitu;
- i) 90,000 unit saham milik Responden di Rayda Aviation Sdn Bhd;
 - ii) 90, 000 unit saham milik Responden di Pustaka Islamiyah Holdings (M) Sdn Bhd;

- iii) 2.5% iaitu sebanyak 25,000 unit saham milik Responden di Global Turbine Asia Sdn Bhd;
 - iv) Sebuah kereta model Mercedes Benz dengan nombor pendaftaran BGT 14; dan
 - v) Sebuah kondominium yang beralamat di B9 – 10A, Puteri Condominium, Tanjung Tuan Resort, Batu 5, Jalan Pantai, 71050, Port Dickson, Negeri Sembilan, telah diperolehi dalam tempoh perkahwinan pihak-pihak dan masih wujud ketika perceraian berlaku;
- b) Pihak-pihak bersetuju bahawa harta-harta tersebut telah diperolehi dalam masa perkahwinan dengan usaha tunggal satu pihak kepada perkahwinan itu iaitu hasil usaha tunggal Responden;
- c) Perayu telah menjadi isteri kepada Responden selama 27 tahun. Hasil perkahwinan, pihak-pihak dikurniakan tiga (3) orang anak. Ketika perceraian dan tuntutan harta sepencarian dibuat, kesemua anak-anak telah pun dewasa;
- d) Sepanjang perkahwinan, Perayu seorang yang berkerjaya dan berkerja Malaysian Airlines System (MAS). Jawatan terakhir Perayu dengan MAS adalah Pengurus Kanan Hartanah; dan

- e) Disebabkan Perayu yang berkerjaya dan mempunyai komitmen terhadap kerjayanya, maka, sepanjang 27 tahun perkahwinan pihak-pihak, Responden sentiasa mengupah pembantu rumah melainkan terdapat masa yang pihak-pihak gagal mendapatkan khidmat pembantu rumah bagi memudahkan dan meringankan kerja-kerja rumah yang perlu dilakukan oleh Perayu. Responden juga turut mengupah tukang kebun.
- f) Perayu mengakui bahawa 70% kerja-kerja rumah dilakukan oleh pembantu rumah yang diupah oleh Responden. Perayu juga mengakui bahawa Responden ada membantu Perayu dalam membuat kerja-kerja rumah dan menguruskan keluarga.

[16] Berdasarkan dapatan-dapatan kami tersebut, kami berpendapat bahawa harta-harta tersebut telah diperolehi dalam masa perkahwinan dengan usaha tunggal satu pihak kepada perkahwinan itu iaitu hasil usaha tunggal Responden dan dengan itu ianya terikat dengan prinsip;

“Jika sekiranya harta yang diperolehi dalam masa perkahwinan itu adalah dengan usaha tunggal satu pihak kepada perkahwinan itu dibahagi antara mereka, maka pembahagian itu hendaklah mengikut apa-apa kadar yang difikirkannya munasabah, tetapi, walau bagaimanapun, pihak yang telah memperolehi aset-aset itu dengan usahanya hendaklah menerima suatu kadar yang lebih besar. Bagi menentukan kadar yang munasabah terhadap pihak yang tidak memperolehi aset itu,

Mahkamah hendaklah memberi perhatian kepada takat sumbangan-sumbangan yang telah dibuatnya, kepada kebajikan keluarga dengan memelihara rumahtangga atau menjaga keluarga”

[17] Oleh yang demikian, berdasarkan dapatan-dapatan kami pada perenggan [15] dan prinsip yang digariskan pada perenggan [16] berdasarkan peruntukan seksyen 122 *Enakmen 2 Tahun 2003*, kami berpendapat perintah Hakim Bicara yang memerintahkan harta-harta atau aset-aset di perenggan [15] (a) dibahagikan dengan kadar 30% kepada Perayu dan 70% kepada Responden adalah satu kadar yang munasabah. Kadar tersebut adalah suatu pembahagian yang difikirkan munasabah oleh kami setelah kami memberi perhatian kepada takat sumbangan-sumbangan yang telah dibuat oleh Responden (pihak yang tidak memperolehi aset itu), kepada kebajikan keluarga dengan memelihara rumahtangga atau menjaga keluarga.

[18] Seterusnya, dalam menimbangkan hujah Peguam Syarie dari kedua-dua pihak ini, kami tegaskan bahawa, adalah menjadi prinsip undang-undang yang mantap bahawa berkenaan rayuan yang membangkitkan persoalan fakta, Mahkamah Rayuan pada amnya enggan mengganggu dapatan fakta oleh hakim bicara kerana sebagai pembicara fakta, hakim bicara mempunyai kelebihan audio-visual. Walau bagaimanapun, adalah terbuka kepada Mahkamah Rayuan untuk campur tangan dalam dapatan yang dibuat oleh hakim bicara sekiranya dapatan tersebut tidak disokong oleh keterangan atau

keputusan tersebut bercanggah dengan berat keterangan atau tiada pertimbangan kehakiman yang betul atau terdapat salah arah undang-undang atau Mahkamah bicara telah secara asasnya tersalah arah (**sila lihat *Davendar Singh a/l Sher Singh v Public Prosecutor* [2012] 3 AMR 489, *Dato' Seri Anwar Ibrahim v Public Prosecutor & Anor* appeal [2004] 3 CLJ 737 dan *Magendran Mohan v PP* [2011] 1 CLJ 805).**

[19] Dalam hubungan ini, autoriti yang ingin kami rujuk adalah kes *Dato' Seri Anwar bin Ibrahim v Public Prosecutor and Another Appeal* [2004] 3 MLJ 405 di mana Abdul Hamid Mohamad HMP (YAA pada masa itu) sewaktu menyampaikan penghakiman Mahkamah Persekutuan telah berkata:

“Clearly, an appellate court does not and should not put a brake and not going any further the moment it sees that the trial judge says that that is a finding his findings of facts. It should go further and examine the evidence and the circumstances under which that finding is made to see whether, to borrow the words of HT Ong (CJ (Malaya)) in Herchun Singh’s case ‘there are substantial and compelling reasons for disagreeing with the findings’. Otherwise, no judgment would ever be reversed on question of fact and the provision of s 87 CJA 1964 that an appeal may lie not only on a question of law but also on a question of fact or on a question of mixed fact and law would be meaningless.”

[20] Kami tegaskan juga bahawa, berdasarkan dapatan kami dengan membuat penelitian kepada Rekod Rayuan berkali-kali, kami dapati hakim bicara telah tidak tersalah arah dirinya dan tidak melakukan apa-apa kekhilafan dalam membuat keputusan yang dirayu ini. Selaras dengan prinsip yang kini telah mantap dan utuh, hakim bicara, sebagai hakim penentu fakta, berada dalam kedudukan yang terbaik dalam membuat dapatan berdasarkan penilaian ke atas keterangan dan kredibiliti saksi-saksi.

[21] Hakim bicara dengan jelas telah mempercayai keterangan saksi-saksi dan lain-lain keterangan dokumentar dihadapannya. Beliau berhak memutuskan sedemikian dan kami, di peringkat ini, tidak seharusnya mengganggu dapatan fakta tersebut melainkan dapat ditunjukkan kepada kami bahawa hakim bicara telah tersalah arah dan telah melakukan kekhilafan yang mewajarkan campur tangan kami. Berdasarkan penelitian kami terhadap Rekod Rayuan, kami dapati tiada kekhilafan tersebut dilakukan oleh YA Hakim Bicara dan pihak-pihak juga gagal menunjukkannya kepada kami.

[22] Oleh yang demikian, kami dengan ini sebulat suara menolak rayuan dari kedua-dua belah pihak dan kami berpendapat keputusan Yang Arif Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Selangor yang memerintahkan;

Mahkamah mengisytiharkan bahawa Perayu berhak terhadap harta-harta sepencarian dengan kadar 30% terhadap harta-harta berikut;

i) 90,000 unit saham milik Responden di Rayda Aviation Sdn Bhd;

ii) 90, 000 unit saham milik Responden di Pustaka Islamiyah Holdings (M) Sdn Bhd;

iii) 2.5% iaitu sebanyak 25,000 unit saham milik Responden di Global Turbine Asia Sdn Bhd;

iv) Sebuah kereta model Mercedes Benz dengan nombor pendaftaran BGT 14; dan

v) Sebuah kondominium yang beralamat di B9 – 10A, Puteri Condominium, Tanjung Tuan Resort, Batu 5, Jalan Pantai, 71050, Port Dickson, Negeri Sembilan;

Dengan memerintahkan harta di item i, ii, iii, dan v dinilai dengan nilai semasa setelah ditolak hutang-hutang dan kos berkaitan, manakala bagi di item iv, dinilai dengan nilai semasa dengan mengambil kira susut nilai setelah ditolak hutang-hutang dan kos berkaitan.

adalah betul dari segi prinsipnya, undang-undang dan hukum Syarak dan tidak mewajarkan campur tangan dari kami. Dengan itu, keputusan/perintah yang diputuskan oleh hakim bicara disahkan dan dikekalkan.

[23] Akhir kalam, kami sentiasa berpegang kepada al-Quran yang telah memberikan prinsip dan garis panduan kepada kami dalam memutuskan kes ini. Firman Allah swt dalam surah an-Nisa ayat 32 yang bermaksud;

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۚ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ
 مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ ۚ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ
 فَضْلِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٣٢﴾

“Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikurniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak daripada sebahagian yang lain kerana bagi lelaki ada bahagian dari apa yang diusahakannya dan bagi perempuan pula ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebahagian daripada kurnianya, Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

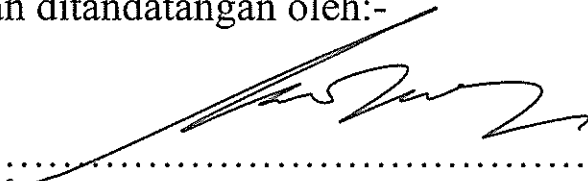
[24] Ayat 32 surah an-Nisa tersebut menjelaskan bahawa masing-masing mempunyai sumbangan terhadap sesuatu harta dan pembahagian diberikan adalah berdasarkan usaha-usaha yang telah disumbangkan.

KEPUTUSAN

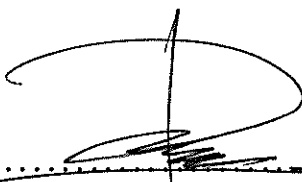
SETELAH membaca dan meneliti Notis Rayuan Perayu, Notis Rayuan Balas Responden, Alasan-Alasan Rayuan Pihak-pihak, Rekod Rayuan dan Hujah Bertulis Pihak-pihak, MAKA kami sebulat suara memutuskan seperti berikut:-

i] Rayuan Pihak-pihak diTOLAK;

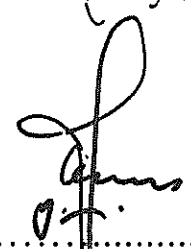
Di baca dan ditandatangani oleh:-


.....
1. Y.A.A TUAN HAJI MOHD AMRAN BIN MAT ZAIN
Pengerusi
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor

Dipersetujui oleh:-


.....
2. Y.A DATUK HAJI MOHD RADZI BIN HAJI ABD LATIF
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor

Dipersetujui oleh:-


.....
3. Y.A DATUK JASRI @ NASIP BIN MAT JAKIR
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor

